檔　　號：
保存年限：永久

☒政部　函

受文者：南投縣政府

發文日期：中華民國90年8月15日

發文字號：台（九十）☒中地字第9012237號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如文

主旨：關於「非都市土地變更編定執行要點」第八點第二款（現為第八點第一項第二款）規定現有巷道認定疑義一案，復請 ☒照。

☒明：

一、復 貴府90年8月3日九十府地用字第9000062402號函。

二、按非都市土地變更編定執行要點第八點第二款（現為第八點第一項第二款）規定：「基地臨接之道路未達前款規定寬度，而有下列情形之一，其通行無礙，經直轄市或縣（市）政府認定者，得照前款規定辦理：……（二）符合各直轄市、縣（市）畸零地使用規則所稱現有巷道或私設通路經土地所有權人出具供公☒通行同意書者。」前開所稱「現有巷道」，係指符合建築技術規則建築設計施工編第二條第一款或各直轄市、縣（市）建築管理自治條例規定之現有巷道。

三、至該巷道是否合於前開規定，應由當地主管建築機關就事實審☒認定之。

正本：南投縣政府

副本：本部地政司（中部辦公室）

☒政部印

（本頁為系統☒建之臺灣各級機關非都市土地變更編定公文函釋正式參照本）